

<제13장 행정심판의 심리·재결.제2절 행정심판의 재결>

**I. 재결의 의의[행심법 제2조 제3호]**

- 재결이란 행정심판위원회에서 행정심판 청구 사건에 대한 심리를 마친 후 내리는 최종적인 판단을 말한다. 행정심판법 제2조 제3호는 재결을 심판청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 판단이라고 정의한다. 재결은 행정청의 처분과 동일한 효력을 가지며, 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 준사법적 행위의 성격을 가진다.

**II. 재결의 절차**

**1. 행정심판위원회의 의결**

- 행정심판위원회는 심판청구에 대한 심리를 마치면 그 심판청구에 대하여 재결할 내용을 의결하고, 재결하여야 한다.

**2. 재결의 기간[행심법 제45조 제1항]**

- 행정심판법 제45조 제1항은 행정심판위원회는 심판청구를 받은 날부터 60일 이내에 재결하여야 한다고 규정한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 30일을 연장할 수 있다. 이는 행정심판 제도의 목적인 신속한 권리 구제를 실현하기 위한 강행 규정이다.

**3. 재결의 방식[행심법 제46조 제1항]**

- 행정심판법 제46조 제1항은 재결은 문서로써 하여야 하며, 재결서에는 주문, 청구의 취지, 이유, 재결한 날짜 등을 기재하여야 한다고 규정한다. 이는 재결의 명확성과 공신력을 확보하기 위한 것이다.

**4. 재결의 범위[행심법 제47조]**

**(1) 불고불리의 원칙[제1항]**

- 재결은 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 할 수 없다. 즉, 재결의 범위는 청구의 범위에 한정되어야 한다는 불고불리의 원칙이 적용된다.

**(2) 불이익 변경금지의 원칙[제2항]**

- 재결은 청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 내용으로 할 수 없다. 이는 불이익 변경금지의 원칙으로서, 청구인이 구제받고자 심판을 청구했다가 오히려 불이익을 입는 것을 방지하기 위함이다.

**5. 재결의 송달과 효력 발생[행심법 제48조]**

**(1) 송달[제1항]**

- 위원회는 재결서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다.

**(2) 효력 발생 시기[제2항]**

- 재결은 당사자에게 송달되었을 때 그 효력이 발생한다. 다만, 재결서가 당사자에게 도달하였더라도 송달이 되지 않은 경우에는 효력이 발생하지 않는 것으로 해석된다.

**III. 재결의 종류**

- 재결은 크게 청구 요건의 구비 여부에 따른 각하재결과 본안 판단에 따른 기각재결, 인용재결로 나뉜다.

**1. 각하재결[행심법 제43조 제1항]**

- 각하재결은 심판청구가 청구 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 판단될 때, 본안 심리에 들어가지 않고 그 청구를 배척하는 재결을 말한다. 행정심판법 제43조 제1항에 근거한다.

**2. 기각재결**

- 기각재결은 심판청구가 적법하여 본안 심리를 하였으나, 청구인의 주장이 이유가 없다고 판단될 때, 청구를 배척하는 재결을 말한다. 즉, 처분 또는 부작위가 위법하거나 부당하지 않다고 판단한 경우이다.

**3. 인용재결**

- 인용재결은 심판청구가 적법하고 청구인의 주장이 이유 있다고 판단될 때, 청구인의 주장을 받아들이는 재결을 말한다. 인용재결에는 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판에 따라 다음과 같은 세부 유형이 있다.

**(1) 취소재결**

- 처분의 전부 또는 일부를 취소하거나 변경하는 재결이다.

**(2) 확인재결**

- 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 재결이다.

**(3) 의무이행재결**

- 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 재결이다. 여기에는 위원회가 직접 처분을 하는 처분재결과 피청구인에게 처분을 명하는 처분명령재결이 있다.

**IV. 재결의 효력**

**1. 서설**

- 재결은 행정청의 최종적인 판단으로서 법적 효력을 가지며, 이는 불가쟁력, 불가변력, 형성력, 기속력 등의 형태로 나타난다.

**2. 불가쟁력[행심법 제51조, 행소법 제19조 단서, 제20조 제1항 단서]**

- 불가쟁력이란 재결에 대하여 더 이상 행정심판이나 행정소송을 제기하여 다툴 수 없게 되는 효력을 말한다. 행정심판법 제51조는 재심판 청구 금지를 규정한다. 행정소송법 제19조 단서와 제20조 제1항 단서는 재결 자체의 위법을 이유로 소송을 제기하는 경우를 제한한다. 즉, 재결이 있게 되면 당사자는 원칙적으로 재결의 내용에 대하여 행정소송을 제기할 수 있는 제소 기간을 적용받게 된다.

**3. 불가변력**

- 불가변력이란 재결을 한 행정심판위원회가 그 재결의 내용에 구속되어 스스로 재결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 이는 재결의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위한 것이다.

**4. 형성력**

- 형성력이란 인용재결이 내려지는 경우, 그 재결의 내용에 따라 종전 처분 등의 법률 관계가 새롭게 형성되거나 변경되는 효력을 말한다. 예를 들어 취소재결이 있으면 처분은 당연히 취소되어 효력을 상실한다.

**5. 기속력**

- 기속력이란 재결의 내용이 피청구인인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하여, 재결의 취지에 따라 행동하도록 의무를 부과하는 효력을 말한다.

#### (1) 내용

- 기속력은 재결의 주문과 그 전제가 된 구체적인 위법·부당 판단에 미친다.

#### (2) 재처분 의무[행심법 제49조 제2항]

- 행정심판법 제49조 제2항은 인용재결이 있으면 피청구인인 행정청은 그 재결의 취지에 따라 다시 처분을 하여야 할 재처분 의무를 부담한다고 규정한다.

#### (3) 간접강제[행심법 제50조의2]

- 재처분 의무를 이행하지 않는 경우, 행정심판위원회는 당사자의 신청에 의해 간접강제를 결정할 수 있다. 이는 기속력의 실효성을 확보하기 위한 제도이다.

### V. 재결의 불복

#### 1. 재심판청구의 금지[행심법 제51조]

- 행정심판법 제51조는 재결에 대하여는 다시 행정심판을 청구할 수 없다고 규정한다. 이는 행정심판 절차의 조속한 종결을 통해 행정의 법적 안정성을 확보하기 위함이다.

#### 2. 재결에 대한 행정소송

##### (1) 원칙

- 재결에 대하여 불복하는 경우, 당사자는 재결의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

##### (2) 재결주의와 원처분주의

- 우리나라는 원칙적으로 원처분주의를 취하여, 행정소송은 재결 자체의 위법성이 아닌 원처분의 위법성을 다투는 것을 원칙으로 한다. 다만, 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에는 예외적으로 재결을 소송의 대상으로 할 수 있다.

#### 3. 피청구인(처분청)의 불복가능성

- 피청구인인 행정청은 재결에 대하여 기속력을 받으므로, 원칙적으로 재결에 불복하여 행정소송을 제기할 수 없다. 이는 행정의 통일성과 신뢰 보호 원칙에 따른 것이다.

### VI. 결론

- 재결은 행정심판위원회가 내리는 최종적인 판단으로, 60일 이내에 문서로써 하여야 한다. 재결의 종류에는 각하, 기각, 인용재결이 있으며, 재결은 불가쟁력, 불가변력, 형성력, 기속력 등의 효력을 가진다. 특히, 기속력은 피청구인에게 재처분 의무를 부과하며, 불이행 시 간접강제의 대상이 된다. 재결에 대한 불복은 원칙적으로 재심판청구가 금지되고 행정소송으로만 다툴 수 있다.